[별지 제7호서식]

출원 중 국가공무원 등의 직무발명에 관한 통상실시권 계약서

국립수산과학원장과 000(대표자: 000, 이하 "실시권자"라 한다)는 아래와 같은 조건으로 출원 중 국가공무원 등의 직무발명에 관한 통상실시권 허락(이하 "실시"라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(대상) 본 계약에 따른 통상실시권 허락의 대상이 되는 발명 및 권리는 다음 각 호와 같다.

1. 아래와 같이 특정되는, 본 계약 체결일 기준 특허출원되어 절차 진행 중인 국가공무원 등의 직무발명(이하 "대상 직무발명"이라 한다)
   가. 발명의 명칭 :
   나. 특허 출원번호 :
2. 위 대상 직무발명이 특허결정되어 등록되었거나, 위 대상 직무발명을 기초로 한 분할출원이 특허결정되어 등록된 특허권(이하 "대상 특허권"이라 한다).

제2조(실시권의 범위 등) ① 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 20 . . . ~ 20 . . . [개월]
2. 예정 실시료 : 원(금 원)
   가. 총판매예정수량 :
   나. 제품판매단가 :
   다. 점유율 00%, 기본율 3%, 국가지분율 100%
   * 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율
3. 실시범위
   가. 실시지역 : 대한민국 전역
   나. 실시내용 : 대상 직무발명 또는 대상 특허권의 실시내용은 아래와 같다.
      1) (용도 변경 등) 실시권자는 본 계약에 따라 대상 직무발명 또는 대상특허권의 기술을 _____(계약시 작성한 직무발명 목적 작성) 목적으로 실시 한다. 다만, 실시권자가 대상 직무발명 또는 대상 특허권의 기술을 기타용도(예: 의약품, 원료 등)로 이용하고자 하는 경우에는 국립수산과학원장과 사전에 서면으로 협의하여 별도의 계약을 체결해야 한다.
      2) (제조방법 및 협의) 실시권자는 대상 직무발명 또는 대상 특허권의 기술

을 활용하여 물품을 생산하는데 필요한 경우, 국립수산과학원장과 협의를 통해 해당 발명에 사용된 제조 방법을 계약기간 동안 요청할 수 있다. 단, 실시권자는 제공받은 제조방법을 본 계약의 목적 범위 내에서만 사용해야 하며, 국립수산과학원장의 승인없이 제3자에게 임의로 양도하거나 재배포할 수 없다.

4. 실시제품명 :

② 제1항의 실시기간 중에 대상 직무발명 또는 대상 특허권이 국가직무발명특허로 등록이 완료된 경우 본 실시계약은 종료되는 것으로 하며, 실시권자는 제5조 제2항에서 제6항을 준용하여 본 실시계약을 정산하고, 지식재산처(한국발명진흥회)와 국가직무발명특허권에 대한 통상실시권 실시계약을 새로이 체결해야 한다.

제3조(제3자에 대한 허여) 국립수산과학원장(이하 "기관장"이라 한다.)은 이 계약의 체결 후 실시권자에게 허여한 실시권을 실시권자 이외의 자에게도 허여할 수 있다.

제4조(실시권의 등록) ① 대상 직무발명 또는 대상 특허권에 대한 국가직무발명특허권 등록이 완료된 경우, 국립수산과학원장은 그 사실을 실시권자에게 통지해야 하며 본 실시계약은 종료된다.

② 실시권자는 실시권자의 비용으로 대상 직무발명의 국가직무발명특허권에 대해 통상실시권의 설정 등록을 할 수 있으며, 국립수산과학원장은 실시권자의 요청에 따라 해당 통상실시권 설정 등록에 필요한 절차에 협력해야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 본 통상실시 계약에 대한 대가로서 국립수산과학원장과 협의하여 정한 최소실시료 또는 선납실시료를 납부해야 하는 경우 다음 각 호와 같이 최소실시료 또는 선납실시료를 입금해야 한다.

1. 납부 금액 및 기간 : 납부고지서에 명시된 금액을 명시된 기간 이내
2. 입 금 처 : 납부고지서에 명시한 지정계좌

② 실시권자는 계약기간 만료 후 30일 이내에 [별지 1] '통산실시권 정산서'에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부하여 통상실시권 정산서를 국립수산과학원장에게 제출해야 한다.

③ 국립수산과학원장은 제출된 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하여 실시권자에게 통지해야 한다. 이 때, 최소실시료 또는 선납실시료 등이 있는 경우 산정된 실시료에서 최소 실시료 또는 선납실시료를 공제한 금액만큼을 경상실시료로 부과한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율

1. 단위제품의 가격 :
2. 실 시 수 량 :
3. 점 유 율 :
4. 기 본 율 :
5. 지 분 율 :
6. 실 시 료 : 금 원(금 원)

④ 실시권자는 본 통상실시 계약에 대한 대가로서 다음 각 호와 같이 경상실시료를 입금해야 한다.

1. 납부기간 : 전항의 통지를 받은 날로부터 15일 이내
2. 입 금 처 : 납부고지서에 명시한 지정계좌

⑤ 만약 실시권자가 위 기간 내에 실시료를 납부하지 않을 경우 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 납부해야 한다.

⑥ 만약 실시권자가 위 기간 내 납부하지 않을 경우 제6조 제4항의 불이익을 줄 수 있으며 서면에 의해 계약을 해지할 수 있다. 다만, 실시권자가 실시료를 일시적으로 납부할 수 없는 구체적 사유를 국립수산과학원장에게 서면으로 제출하여 인정받은 경우, 국립수산과학원장은 3개월을 넘지 않는 한도에서 납부기간을 연장할 수 있다.

제6조(실시료의 정산 등) ① 특별한 사정으로 제3조 제3항에서 정한 실시기간 동안 실시권자의 실시내역이 없는 경우, 실시권자는 [별지 2] 2 '미실시 사유서'를 국립수산과학원장에게 제출해야 한다.

② 국립수산과학원장은 실시권자로부터 실시상황 및 정산 등에 필요한 사항에 대하여 보고를 요구하거나 직원 또는 대리인 등을 파견하여 이에 관한 장부, 서류, 기타의 물건을 조사할 수 있으며 실시권자는 이에 협조해야 한다.

③ 제5조의 실시료 산정에 있어 명백한 착오가 발견될 경우 국립수산과학원장은 실시료의 재산정을 요구할 수 있으며 실시권자는 이에 응해야 한다.

④ 실시권자가 특별한 이유 없이 제5조 제2항에서 정한 기한 내에 정산서를 제출하지 않거나 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고한

것이 밝혀 질 경우, 국립수산과학원장은 실시권자에 대해서 국가직무발명특허(또는 출원 중 국가공무원 등의 직무발명)의 5년 이내 실시제한 등 불이익을 줄 수 있다.

제7조(비밀보장) 실시권자는 대상 직무발명 및 특허권에 관하여 발명자, 국립수산과학원으로부터 습득한 노하우, 공개되지 않은 기술 등을 본 계약 및 관련 법령에 따라 허용되는 경우를 제외하고는 제3자에 제공하거나 외부에 누설되지 않도록 보안에 유의해야 한다.

제8조(면책) ① 국립수산과학원장은 실시권자의 계약 대상 직무발명 또는 대상 특허권의 실시가 제3자의 특허권, 기타 지식재산권을 침해하지 않는 것을 보증하는 것은 아니며, 실시권자의 제3자에 대한 실시료 지급 등 실시권자에게 손실이 발생하여도 이에 대하여 국립수산과학원장은 책임을 지지 아니한다.
② 제3자가 계약 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 침해하거나, 침해하려 하고 있는 것을 안 때에는 실시권자는 그 사실을 국립수산과학원장에게 서면으로 통보해야 하고, 국립수산과학원장은 계약대상 직무발명 또는 대상 특허권을 침해한 자에 대하여 침해의 금지에 필요한 조치를 취할 수 있다.

제9조(재계약) ① 실시권자는 제2조의 실시기간을 연장하려는 경우, 실시기간 만료 1개월 전까지 국립수산과학원장에게 신청해야 한다. 단, 실시권자가 제5조 제2항에서 정한 바와 같이 정산서를 제출하지 않거나 동조 제4항에서 정한 바와 같이 기술실시료를 납부하지 않을 경우 연장된 재계약은 소급하여 무효로 한다.
② 전항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 전항의 무효사유가 발생한 후 30일 이내에 제5조에 따라 재계약 실시시작 일부터 전항의 무효사유가 발생한 날까지의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서를 국립수산과학원장에게 제출하고, 산정된 실시료를 납부해야 한다.
③ 제1항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 실시권자는 계약 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 실시해서는 아니 되고 제3자로 하여금 실시하도록 해서도 아니 된다.

제10조(특허권의 존속) 국립수산과학원장은 본 계약 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 유효하게 존속시키기 위하여 무효심판청구에 대한 법적대응 등 필요한 조치를 성실하게 해야 한다.

제11조(특허권의 무효) ① 실시권자가 다음 각 호의 사유로 인하여 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 실시할 수 없게 된 경우, 국립수산과학원장은 그 즉시 그 사실을 실시권자에게 통지해야 하며, 위 사유 발생 즉시 본 계약은 자동 해지된다.

1. 대상 직무발명에 대하여 최종 특허등록이 거절된 경우
2. 대상 특허권이 무효심결 확정 등으로 인해 무효로 된 경우

② 제1항 각 호의 사유가 발생한 경우라도, 실시권자는 전항의 통지를 받은 날로부터 30일 이내에, 제5조에 따라 실시 시작일부터 전항 각호의 사유가 발생한 날까지(이하 "정산기간"이라 한다)를 기준으로 한 통상실시권 정산서(실시 실적 증빙서류 사본 등을 첨부)를 국립수산과학원장에게 제출하고, 위 정산기간을 기준으로 산정된 실시료를 납부해야 한다. 이 경우, 기 납부된 실시료는 반환하지 아니한다.

제12조(실시권의 이전 등) ① 실시권자는 대상 직무발명에 대한 통상실시의 권한 또는 대상 특허권에 대한 통상실시권을 제3자에게 이전할 수 없다. 기타 권리의 변동이 있는 경우, 실시권자 또는 그 승계인은 지체없이 그 사실을 국립수산과학원장에 통지해야 한다.

② 실시권자는 다음 각 호의 사항을 국립수산과학원장의 서면에 의한 사전 동의 없이 행할 수 없다.

1. 실시권을 목적으로 하는 질권의 설정
2. 기타 법률상 또는 사실상의 사업주체의 변경

제13조(특허의 표시) ① 실시권자는 대상 직무발명의 실시에 따른 제품, 광고 등에 대상 직무발명에 관한 발명의 명칭, 특허 출원번호를 표시할 수 있다. 대상 직무발명이 특허 등록된 경우에는 그 특허권의 실시에 따른 제품, 광고 등에 당해 특허의 내용 등을 표시할 수 있다.

② 실시권자는 제1항에 따른 발명 또는 특허의 내용을 표시함에 있어서 국립수산과학원의 명칭을 병기할 수 없으며, 국립수산과학원이 해당 제품을 직접 생산・판매하는 것으로 오인되지 않도록 해야한다. 다만, 실시권자가 국립수산과학원장과 협의하여 별도의 서면승인을 받은 경우에는 그 명칭을 병기할 수 있으며, 그 표시내용은 국립수산과학원장과 협의하여 사용해야 한다.

③ 국립수산과학원장은 실시권자의 직무발명 또는 특허 표시 내용이 부적절하거나 오인 소지가 있다고 판단될 경우, 수정 또는 중단을 요청할 수 있으며,

실시권자는 이에 응해야 한다.

제14조(계약의 해지) ① 국립수산과학원장은 제2호 내지 제4호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 실시권자에게 서면으로 해지사유와 해지의사를 통지하여 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 국립수산과학원장은 다음 제1호 또는 제5호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 제2항에 따라 실시권자에게 해명 및 시정을 요구하고 이에 실시권자가 불응할 경우 실시권자에게 서면으로 해지의사를 통지하여 본 계약을 해지할 수 있으나, 그 사유가 시정이 불가능하거나 즉시 해지하지 않을 경우 시장질서에 심각한 혼란이 초래되는 경우에는 즉시 해지할 수 있다. 해지권 행사의 효력은 모든 당사자들에게 미친다.

1. 실시권자가 본 계약의 각 조항을 위반한 경우
2. 실시권자가 대상 직무발명 또는 대상 특허권의 실시에 대하여 허위의 보고를 하거나 그 밖에 이에 관한 불법행위가 있는 경우
3. 이 계약의 체결이 실시권자의 허위의 의사표시 또는 기타 사실과 다른 보고에 의하여 성립된 것을 국립수산과학원장이 인지하는 경우
4. 실시권자가 조업중단 등의 사유로 더 이상 통상실시권 등을 행사할 수 없다고 인정될 경우
5. 기타 시장질서를 혼란케 할 우려가 있다고 국립수산과학원장이 판단하는 경우

② 제1항 각 호에서 정한 사유가 발생한 경우, 국립수산과학원장은 실시권자에게 서면을 통해 그에 관한 해명 및 시정을 요구할 수 있으며, 실시권자는 위 해명 및 시정 요구 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 필요한 해명을 할 수 있다. 국립수산과학원장은 제1항에 따른 본 계약의 해지 여부를 판단함에 있어 실시권자의 해명 내용을 참작할 수 있다.

③ 제1항에 의하여 계약이 해지된 경우, 실시권자는 계약 해지 통지를 수령한 시점부터 30일 이내에, 제8조 및 제9조에 따라, 본 계약에 따른 실시 시작일부터 계약 해지 통지 수령 시점까지(이하 "정산기간"이라 한다)를 기준으로 한 통상실시권 정산서(실시 실적 증빙서류 사본 등을 첨부)를 국립수산과학원장에 제출하고, 위 정산기간을 기준으로 산정된 실시료를 납부해야 한다. 이 경우, 기 납부된 실시료는 반환하지 아니한다.

④ 본 계약이 해지된 경우, 실시권자는 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 실시해서는 아니 된다.

제15조(서류의 제출) 제5조에 의한 실시수량의 확인을 위하여 실시권자는 국립수산과학원장의 요구가 있을 경우, 실시권자는 실시수량에 관하여 객관적으로 확인할 수 있는 자료 및 관계기관(관할세무서 등)의 장의 확인을 받은 서류 등을 제출해야 한다.

제16조 (중요사항의 변경) 실시권자가 본 계약체결 후 사업장의 주소, 대표이사 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 국립수산과학원장에게 서면으로 통보해야 하며, 실시권자가 위 통보를 이행하지 않아 발생한 손해에 대하여 국립수산과학원장은 책임지지 않는다.

제17조(관련법령의 적용 등) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 특허법, 민법 등 관계법령의 규정에 따르며, 관계법령이 없는 경우 일반적인 상관례 및 사회통념에 따른다.

② 이 계약내용의 해석에 이견이 있는 경우에는, 국립수산과학원장과 실시권자 간 쌍방의 합의에 의하여 결정함을 원칙으로 한다.

제18조(계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 쌍방이 본 계약서에 서명 또는 날인한 날(″계약체결일″)부터 발생한다. 실시권자는 본 계약의 효력 발생 이전에 대상 직무발명 또는 대상 특허권을 실시할 수 없다. 단, 통상실시계약의 신청 및 실시권의 범위 등을 협의하는 기간 동안 계약특허를 선(先)실시한 것이 발견될 경우 그 기간 동안의 실시료를 실시료 정산 시 추가하여 납부한다.

② 본 계약은 국립수산과학원장과 실시권자 간 통상실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로서, 위 당사자들 사이에서 본 계약 체결 이전에 작성된 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약 체결 이후 본 계약과 관련 있는 다른 합의나 계약은 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명 또는 날인이 있는 경우에 한하여 그 효력이 인정된다.

③ 본 계약이 해제, 해지 또는 종료되더라도 제7조, 제8조의 효력은 유지된다.

국립수산과학원장과 실시권자는 상기 계약내용을 증명하기 위하여 계약서를 2부 작성하여 국립수산과학원장과 실시권자가 각각 1부씩 보관한다.

0000년 00월 00일

국립수산과학원 (인)
주소 : (46083) 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로216, 국립수산과학원
대표자 :
사업자등록번호 : 618-83-02438

실시권자 : (인)
주소 :
대표자 :
사업자등록번호 :

[별지 제7호서식의 붙임1]

통상실시권 정산서

<table>
<tr><td>① 명칭(대표자)</td><td colspan="2">업체명
(대표자 : ○○○)</td><td colspan="2">②사업자등록번호
(법인등록번호)</td><td colspan="2">000-00-00000
(000000-0000000)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">③ 주 소</td><td colspan="6">주소입력</td></tr>
<tr><td>담당자</td><td>○○○</td><td>연락처</td><td>(H.P)000-0000-0000</td><td>e-메일</td><td>abc@abc.com</td></tr>
<tr><td>④ 권리의 표시</td><td colspan="6">특허(실용신안, 디자인) 출원번호 제 00-0000000호</td></tr>
<tr><td>⑤ 발명(고안)의 명칭</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">⑥ 계약내용</td><td>실시기간</td><td colspan="3">20 . . . ~ 20 . . . [0년간]</td><td>실시료 예정가격</td><td>000,000원</td></tr>
<tr><td>총판매 예정수량</td><td>제품단가</td><td colspan="2">점유율(%) [A]</td><td>기본율(%) [B]</td><td>지분율(%) [C]</td></tr>
<tr><td>0,000EA</td><td>000,000원</td><td colspan="2">00%</td><td>3%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>납부방식</td><td colspan="5">□ 사후정산 □ 기타(최소실시료 선납, 분납 등)</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">⑦ 실시실적</td><td colspan="2">실시수량 [D]</td><td colspan="2">제품단가 [E]</td><td colspan="2">최종 실시료 [F]</td></tr>
<tr><td colspan="2">0,000EA</td><td colspan="2">000,000원</td><td colspan="2">000,000원</td></tr>
<tr><td colspan="6">* 최종 실시료[F] : 실시수량(D)×제품단가(E)×점유율(A)×기본율(B)×국가지분율(C)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">⑧ 정산결과</td><td colspan="2">최종 실시료 [F]</td><td colspan="2">기 납부액 [G]</td><td colspan="2">납부예정 실시료 [H]</td></tr>
<tr><td colspan="2">000,000원</td><td colspan="2">000,000원</td><td colspan="2">000,000원</td></tr>
<tr><td colspan="6">* 기 납부액[G] : 선급금, 분납 등의 형태로 계약 만료일 이전에 납부한 금액의 합계
* 납부예정 실시료[H] : 최종 실시료(F) - 기 납부액(G), 음수(-)인 경우에는 0원으로 기재</td></tr>
</table>

귀 기관과 체결한「출원 중 국가공무원 등의 직무발명에 관한 통상실시권 실시계약서」에 따라 위와 같이 제출하며, 기재된 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

기 업 명 대표 ○○○ (서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하

※ (필수) 첨부서류 : 실시실적 증빙서류 사본
- 계약기간 동안 특허권을 사용한 제품의 매출원장 등

※ 실시실적 증빙서류를 제출하지 못하는 상황일 경우는 그 이유를 서면으로 제출
☞ 제출된 실시실적자료의 신고성실도를 참고하여 현장조사 여부를 결정할 예정입니다.

※ 제출방법 : 정산서 작성 후 우편제출
1. 우 편 :
2. 문의처 :

[별지 제7호서식의 붙임2]

미실시 사유서

<table>
<tr><td>① 명칭(대표자)</td><td colspan="2">업체명
(대표자 : ○○○)</td><td colspan="2">②사업자등록번호
(법인등록번호)</td><td colspan="2">000-00-00000
(000000-0000000)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">③ 주 소</td><td colspan="6">주소입력</td></tr>
<tr><td>담당자</td><td>○○○</td><td>연락처</td><td>(H.P)000-0000-0000</td><td>e-메일</td><td>abc@abc.com</td></tr>
<tr><td>④ 권리의 표시</td><td colspan="6">특허(실용신안, 디자인) 출원번호 제 00-0000000호</td></tr>
<tr><td>⑤ 발명(고안)의 명칭</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>⑥ 미실시 사유</td><td colspan="6">※ 미실시 사유 기재

※ 단, 폐업 등으로 인한 미실시인 경우에는
폐업사실 증명원 등의 증빙서류를 함께 제출하시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>⑦ 재계약 사유</td><td colspan="6">※ 미실시에도 불구하고 재계약 신청을 하는 경우, 그간의 성과 및 향후 사업계획 등을 포함하여 재계약 신청 사유를 <u>반드시</u> 작성하시기 바랍니다.

※ 재계약을 신청하지 않는 경우에는 <u>“해당사항 없음”</u>으로 기재</td></tr>
<tr><td colspan="7">귀 기관과 체결한「출원 중 국가공무원 등의 직무발명에 관한 통상실시권 실시계약서」에 따라 위와 같이 제출하며, <u>기재된 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.</u>

20 년 월 일

기 업 명 대표 ○○○ (서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 제출방법 : 정산서(최종 실시료 0원으로 기재)와 함께 우편제출
1. 우 편 :
2. 문의처 :</td></tr>
</table>